

RECURSO CÍVEL Nº 5062219-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ FELIPE DO CARMO SILVA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ÚLTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE RECURSO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA TAL COMO PROLATADA E ACRESCIDA DE FUNDAMENTO CONFORME SÚMULA 50 DA TRU 2ª REGIÃO E PRECEDENTES TNU. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5062219-52.2024.4.02.5101

510015715636 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5062219-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ FELIPE DO CARMO SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por militar temporário em face da União Federal, pleiteando adicional natalino proporcional ao posto de aspirante a oficial alcançado quando licenciado.

O juízo julgou procedente o pedido:

"(...) ação proposta por LUIZ FELIPE DO CARMO SILVA em face da UNIÃO, objetivando o pagamento do Adicional Natalino, cuja base de cálculo deverá levar em consideração A REMUNERAÇÃO DO ASPIRANTE A OFICIAL, deduzido os proventos já recebidos na referida rubrica quando aluno.

Alega que completou o serviço militar obrigatório no ano de 2020, sendo parte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva como aluno. Após concluir o curso foi licenciado como Aspirante a Oficial. Contudo, em que pese ter sido promovido à nova graduação no final do ano, não recebeu o décimo terceiro proporcional ao posto alcançado.

Descabida a alegação de ausência de pedido expresso de renúncia aos valores que excederem o teto dos Juizados Especiais Federais, tendo em vista o termo de renúncia acostado no evento 1, anexo 6.

Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. Mesmo que se possa condicionar a concessão do benefício à comprovação de insuficiência de recursos, o art. 99, §3º do CPC veicula presunção relativa em favor da parte (pessoa física) que alega fazer jus a ele, cabendo à outra trazer aos autos provas contundentes de que há condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que não se verificou no presente caso.

Afasto a alegação de ausência de interesse de agir, ante a independência entre as esferas administrativa e judicial.

Rechaço a alegação de incompetência do JEF, pois o objetivo da demanda não é a anulação de ato administrativo, mas a declaração de um direito e a cobrança de valores atrasados.

Deve ser afastada a impugnação ao valor da causa, visto que a União sequer indica o valor que entende ser correto.

O fluxo do prazo prescricional iniciou-se em dezembro de 2020, quando não foi pago o valor que a parte autora reputa correto a título de décimo terceiro. Não há que se falar, assim, em prescrição, uma vez que a presente demanda foi proposta em 19/08/2024.

O art. 81 do Decreto 4.307/02 regulamenta a Medida Provisória 2.215-10/2001 e dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, in verbis:

"Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

§ 3º Os direitos remuneratórios percebidos pelo militar a que se referem os art. 2º e art. 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, não serão considerados para fins do cálculo do adicional natalino. (Incluído pelo Decreto nº 11.020, de 2022) Vigência

Art. 82. O adicional natalino será pago ao militar em atividade, ao na inatividade e ao beneficiário de pensão militar, em duas parcelas.

Conforme o normativo de regência citado, o militar desligado faz jus ao adicional natalino, calculado de forma proporcional e tendo por base a remuneração do mês de desligamento.

Conforme se observa do documento acostado pela ré, o autor prestou serviço militar obrigatório, como aluno matriculado no Órgão de Formação da Reserva, no período de 15/02/2020 a 05/12/2020 (evento 13-OFIC2).

Verifica-se, ainda, do referido documento, que, na ocasião do desligamento, o autor ocupava de cargo de Aspirante a Oficial

Merece prosperar, portanto, o pleito autoral. A base de cálculo para o pagamento do adicional natalino deve ser o valor da remuneração paga a um Aspirante a Oficial, e não a remuneração devida a um aluno do CPOR/NPOR. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CURSO CPOR. SENTENÇA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS DE FORMA PROPORCIONAL DEVIDA DE FORMA SIMPLES E COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA E NA GRADUAÇÃO DE ASPIRANTE-A-OFICIAL, AO QUAL O AUTOR FOI PROMOVIDO ANTES DO SEU DESLIGAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. ADICIONAL MILITAR FAZ PARTE DA REMUNERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 3, I E TABELA II DA MP 2215-10/01. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO: A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar que os valores a serem indenizados devam ser calculados com base na última remuneração na ativa, considerando a graduação de aspirante-a-oficial obtida antes do seu desligamento, bem como que na remuneração seja computado o adicional militar nos termos do art. 3º, I e Tabela II da MP 2215-10/2001. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). (TRF2, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 5009271-44.2022.4.02.5121, Rel. DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, 45ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Rel. do Acórdão - DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, julgado em 15/10/2024, DJe 16/10/2024 08:54:18)

Do exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a União ao pagamento do adicional natalino cuja base de cálculo deverá considerar o soldo de Aspirante a Oficial, deduzidos os proventos já recebidos na referida rubrica quando aluno. Juros de mora e correção monetária, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

(...)"

O **recurso** é da União e afirma que o militar, para fazer ao adicional natalino conforme nova remuneração, teria que ter trabalhado no mínimo 15 dias no mês de dezembro.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida tal como prolatada.

A promoção ao posto de aspirante a oficial no mês do desligamento do serviço ativo não impede o pagamento das verbas ainda devidas, com base nessa remuneração.

Assim decidiu a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Federais da 2ª Região, sumulando a tese relativa a férias não gozadas da seguinte forma:

Súmula nº 50 TRU/2ª Região

“A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo.” (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

Portanto é sempre devida a indenização por verbas não recebidas, tendo como base a última remuneração na ativa, não importando para tanto que tenha sido imediatamente desligado das forças armadas o militar temporário, em seguida à promoção.

Na mesma linha entende a TNU:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO) - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO - DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE ATIVIDADES MILITARES ESPECÍFICAS A DESNATURAR A ESSÊNCIA DO CARÁTER DE DEVER CÍVICO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando a tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793- 77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Assim sendo, o mesmo racicínio deve se dar quanto à gratificação natalina não paga corretamente, pelo que entendo correta a sentença prolatada.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.